

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA
PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA ESTADUAL (FGV)

DIREITO PENAL

CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO DE CRIMES

Janela de curadoria: junho/2021 a junho/2026

Data da curadoria: 21/07/2026

Fontes: Buscador Dizer o Direito · Jurisprudência em Teses · Cadernos de questões FGV (TEC Concursos)

Nota metodológica

Este material foi elaborado a partir de curadoria qualificada da jurisprudência do STF e do STJ sobre Concurso de Pessoas (arts. 29 a 31, CP) e Concurso de Crimes (arts. 69 a 76, CP), publicada nos últimos cinco anos (jun/2021 a jun/2026), com o objetivo de apoiar a preparação para concursos de Magistratura Estadual pela banca FGV.

Foram priorizados julgados que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios: (a) teses já cobradas em questões objetivas, discursivas ou sentenças da FGV; (b) julgados de repercussão geral, recursos repetitivos ou controle concentrado; (c) teses recentes que se assemelham a outras já cobradas; (d) teses recentes vocacionadas a serem cobradas.

Foram descartados julgados meramente processuais sem impacto material, decisões monocráticas sem confirmação colegiada e temas de baixa densidade para a prova de Magistratura.

Itens marcados com [VERIFICAR] indicam que o dado específico não pôde ser confirmado com absoluta certeza nas fontes consultadas; a tese em si, porém, está documentada nos cadernos de questões FGV fornecidos ou no material de estudo (Dizer o Direito) analisado.

Sumário

Clique (Ctrl+clique) em qualquer item para navegar diretamente à seção correspondente.

[1. Concurso de Pessoas — Autoria, Coautoria e Elemento Subjetivo \(art. 29, caput, CP\)](#)

[2. Concurso de Pessoas — Comunicabilidade de Elementares e Circunstâncias \(art. 30, CP\)](#)

[3. Concurso Material de Crimes \(art. 69, CP\)](#)

[4. Concurso Formal Próprio e Impróprio \(art. 70, CP\)](#)

[5. Crime Continuado \(art. 71, CP\)](#)

[6. Regras Especiais: Aberratio Ictus e Limite de Cumprimento de Penas \(arts. 73 e 75, CP\)](#)

[TOP 10 Imperdíveis desta Matéria](#)

[Índice Navegável de Julgados](#)

1. Concurso de Pessoas — Autoria, Coautoria e Elemento Subjetivo (art. 29, caput, CP)

1.1 Atos de 8/1/2023: competência do STF, crimes multitudinários, coautoria coletiva e concurso material

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo/Relator/Data: AP 1.060/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/09/2023 (Info 1108)

Sistemática: Caso isolado (ação penal originária)

1.1 Tese fixada / Decisão

Reconhecida a competência do STF para julgar os atos antidemocráticos de 8/1/2023, tratados como crimes multitudinários, com coautoria fundada na adesão voluntária e consciente ao empreendimento coletivo, e os diversos tipos penais praticados em concurso material (art. 69, CP), por se tratar de condutas distintas, com desígnios autônomos.

1.1 Resumo do caso

A ação penal julgou o primeiro grupo de acusados pela invasão e depredação das sedes dos três Poderes em Brasília. O STF assentou sua competência originária por se tratar de crimes contra as instituições democráticas em contexto de ataque coordenado a bens e sedes federais. Reconheceu a coautoria coletiva entre os presentes, ainda que sem prova de conduta individualizada específica para cada delito, bastando a adesão consciente ao desígnio comum (crime multitudinário). Os diversos tipos penais praticados (associação criminosa, abolição violenta do Estado de Direito, dano, golpe de Estado) foram tratados em concurso material, por se tratar de condutas distintas e não de um único crime complexo.

1.1 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativas testando se a ausência de individualização estrita da conduta impediria a condenação por coautoria em crime multitudinário (incorreto — basta a adesão consciente ao empreendimento coletivo); ou se os diversos crimes deveriam ser absorvidos por um só tipo mais grave (incorreto, é concurso material).

Discursiva: Sentença/questão envolvendo autoria coletiva em tumulto ou invasão de prédio público, exigindo fundamentar a coautoria pela adesão voluntária ao desígnio comum, mesmo sem prova de ato individual específico, e caracterizar o concurso material entre os diferentes crimes.

Oral: Como se caracteriza a coautoria em crimes multitudinários, e por que os diferentes delitos praticados nesse contexto são tratados em concurso material e não em concurso formal ou crime único?

1.1 Conexões

Art. 29 e art. 69, CP; teoria do domínio funcional do fato aplicada a atuações coletivas; ficha 7 (AP 2.668/DF).

1.2 Gestão fraudulenta e concurso de pessoas: exige-se prova do dolo de concorrer

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: REsp 2.116.936-BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/03/2024 (Info 804)

Sistemática: Caso isolado

1.2 Tese fixada / Decisão

A condenação de terceiro como partícipe do crime de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, Lei 7.492/86) exige demonstração concreta, por provas, de que tinha ciência de que os atos para os quais concorria destinavam-se à gestão fraudulenta, não bastando a contribuição causal objetiva a atos formalmente lícitos.

1.2 Resumo do caso

O caso trata da condenação de gestor que praticou atos administrativos aparentemente regulares dentro de instituição financeira, posteriormente alvo de gestão fraudulenta orquestrada por outros dirigentes. O STJ reafirmou que o concurso de pessoas exige liame subjetivo (vínculo psicológico) entre os agentes — não basta a contribuição causal objetiva para o resultado; é necessário que o partícipe tenha consciência de estar contribuindo para a empreitada criminosa. Sem essa prova, a participação em atos lícitos não autoriza a condenação.

❓ Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que dispense a prova do elemento subjetivo (dolo de concorrer) para caracterizar participação, bastando a contribuição causal objetiva (incorreto, viola a Teoria Monista temperada pela culpabilidade).

Discursiva: Caso de diretor que praticou atos formalmente regulares depois usados por outros sócios em esquema fraudulento, exigindo distinguir contribuição causal objetiva de participação dolosa.

Oral: O concurso de pessoas se satisfaz com a mera contribuição causal objetiva, ou exige também o elemento subjetivo (vínculo psicológico)?

❓ Conexões

Art. 29, caput, CP; Teoria Monista/Unitária temperada pela culpabilidade; ficha 1 (adesão consciente ao desígnio comum).

❓ 1.3 Autoria intelectual do tráfico: quem coordena a operação sem tocar na droga

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no REsp 2.068.381-MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/06/2025 (Info 27 – Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

❓ Tese fixada / Decisão

A determinação, por um agente, para que terceiro adquira e entregue droga, com definição prévia de dia, horário e local, caracteriza autoria intelectual do tráfico e permite a subsunção ao verbo núcleo do tipo (art. 33, Lei 11.343/2006, c/c art. 29, caput, CP), ainda que o agente não pratique pessoalmente nenhum dos verbos nucleares.

❓ Resumo do caso

O agente coordenou, à distância, a aquisição e entrega de droga por terceiro, definindo previamente tempo e lugar da operação. O STJ entendeu que essa atuação vai além de ato preparatório atípico, configurando autoria intelectual — forma de autoria reconhecida pela teoria do domínio do fato —, pois o agente deteve o domínio da vontade sobre a execução do crime por terceiro, mesmo sem executar pessoalmente os verbos do tipo.

❓ Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate a atuação de coordenador remoto como cumplicidade moral impune ou ato preparatório atípico (incorreto — é autoria intelectual, plenamente punível).

Discursiva: Caso de tráfico em que um agente apenas determina e coordena a operação sem tocar na droga, exigindo fundamentação sobre autoria intelectual e domínio da vontade.

Oral: É possível falar em autoria (e não mera participação) de quem nunca praticou pessoalmente o verbo núcleo do tipo penal?

❓ Conexões

Teoria do Domínio do Fato (Roxin) — domínio da vontade; art. 33, Lei 11.343/2006; art. 29, caput, CP.

❓ 1.4 Crime de porte/transporte de arma admite participação de terceiro

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: REsp 1.887.992-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07/12/2021 (Info 721)

Sistemática: Caso isolado

❓ Tese fixada / Decisão

O crime de porte de arma de fogo, na modalidade "transportar", admite participação de quem auxilia a conduta sem praticar o núcleo do tipo, admitindo-se o concurso de pessoas na forma de participação mesmo em crimes de mera conduta ou perigo abstrato.

? Resumo do caso

Discutiu-se se crimes de mera conduta e perigo abstrato, como o porte/transporte ilegal de arma, admitiriam partícipe. O STJ confirmou que sim: mesmo crimes unissubjetivos, em regra praticáveis por uma só pessoa, admitem participação de quem concorre para o resultado sem realizar o verbo nuclear, desde que presentes o liame subjetivo e a relevância causal da contribuição.

? Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa sugerindo que crimes de mera conduta ou perigo abstrato seriam incompatíveis, por definição, com a participação (incorreto).

Discursiva: Hipótese de agente que apenas guarda ou transporta parte do trajeto uma arma de terceiro, com ciência da ilegalidade, discutindo a caracterização de participação.

Oral: Crimes unissubjetivos (praticáveis por um só agente) admitem participação de terceiro?

? Conexões

Art. 29, CP; art. 14, Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); distinção crimes unissubjetivos x plurissubjetivos.

2. Concurso de Pessoas — Comunicabilidade de Elementares e Circunstâncias (art. 30, CP)

? 2.1 Paga ou promessa de recompensa comunica-se ao mandante do homicídio

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção (embargos de divergência — uniformização)

Processo/Relator/Data: EAREsp 1.322.867-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/08/2025 (Info 860)

Sistemática: Uniformização de jurisprudência (embargos de divergência)

? Tese fixada / Decisão

A qualificadora da "paga ou promessa de recompensa" (art. 121, §2º, I, CP) comunica-se ao mandante do homicídio, ainda que este não tenha, ele próprio, agido por motivo de mercancia, pois se trata de elementar do tipo qualificado, e não de circunstância de caráter pessoal do executor.

? Resumo do caso

A 3ª Seção superou divergência entre as Turmas sobre se a qualificadora presente na conduta do executor material do homicídio se estenderia ao mandante que contratou o crime, mas por motivação distinta (v.g., vingança, ciúme). Prevaleceu o entendimento de que a qualificadora integra o próprio tipo do homicídio mercenário, e não é circunstância pessoal isolada do sicário; logo, comunica-se a todos que anuíram ao ajuste, nos termos do art. 30 do CP.

? Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate a paga ou promessa de recompensa como circunstância puramente pessoal do executor, incomunicável ao mandante (posição superada por esta uniformização).

Discursiva: Sentença de pronúncia/condenação em homicídio mercenário em que mandante e executor tenham motivações diversas, exigindo fundamentação sobre a comunicabilidade da qualificadora.

Oral: A qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do tipo ou circunstância pessoal do executor? Comunica-se ao mandante?

? Conexões

Art. 30, CP (comunicabilidade de elementares); art. 121, §2º, I, CP; ficha 6 (comunicabilidade de qualificadora objetiva em receptação).

? 2.2 Comunicabilidade da qualificadora objetiva da receptação ao corréu não comerciante

Tribunal: STJ | Órgão: 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no AREsp 2.712.504-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/09/2025 (Info 863)

Sistemática: Caso isolado

🔍 Tese fixada / Decisão

O corréu que atua em concurso com o comerciante na receptação pode responder também pela forma qualificada (art. 180, §1º, CP), ainda que não exerça, ele próprio, atividade comercial habitual, por se tratar de circunstância objetiva que se comunica ao concorrente ciente dela.

🔍 Resumo do caso

Discutiu-se se um corréu que não exercia habitualmente o comércio de bens receptados, mas atuava em concurso com quem o fazia, poderia responder pela forma qualificada. O STJ confirmou a comunicabilidade, por se tratar de circunstância objetiva (relativa ao modo de execução do crime), aplicando o art. 30 do CP: condições e qualidades de caráter pessoal não se comunicam, mas as elementares e circunstâncias objetivas sim, desde que ingressem na esfera de conhecimento do concorrente.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate qualquer circunstância vivenciada por um coautor como automaticamente incomunicável aos demais (incorreto — depende de sua natureza objetiva ou pessoal).

Discursiva: Caso de receptação praticada por dois agentes, apenas um deles comerciante habitual, exigindo a distinção entre circunstância pessoal e objetiva para fins de comunicabilidade.

Oral: Qual a diferença entre circunstâncias de caráter pessoal e elementares/circunstâncias objetivas para fins do art. 30 do CP? Dê um exemplo de cada.

🔍 Conexões

Art. 30, CP; art. 180, §1º, CP; ficha 5 (comunicabilidade em homicídio mercenário); art. 327, §1º, CP (comunicabilidade da condição de funcionário público ao extraneus).

3. Concurso Material de Crimes (art. 69, CP)

🔍 3.1 Condenação nos atos golpistas: pluralidade de crimes autônomos em concurso material

Tribunal: STF | Órgão: 1ª Turma

Processo/Relator/Data: AP 2.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/09/2025 (Info 1190)

Sistemática: Caso isolado (ação penal originária)

🔍 Tese fixada / Decisão

Reconhecida a prática de múltiplos crimes autônomos (abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada e dano qualificado), a condenação observou o concurso material de crimes (art. 69, CP), com soma das penas, por se tratar de condutas distintas, com desígnios autônomos e momentos consumativos próprios.

🔍 Resumo do caso

Ação penal de competência originária do STF sobre a trama golpista voltada a impedir a posse do presidente eleito. Reconheceram-se diversos crimes com bens jurídicos distintos (fé pública das instituições, patrimônio, ordem constitucional, paz pública), cada qual com núcleo típico próprio, aplicando-se o cúmulo material das penas. O caso reforça que a mera conexão temática ou temporal entre condutas não converte múltiplos crimes autônomos em crime único ou em concurso formal, quando ausente unidade de ação em sentido estrito.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate a unidade de desígnio político entre os diversos atos golpistas como suficiente para concurso formal ou crime único (incorreto — exige-se unidade de ação/conduta, não apenas de finalidade última).

Discursiva: Caso de plano criminoso amplo executado por múltiplos atos distintos ao longo do tempo, exigindo diferenciar concurso material de crime continuado/concurso formal.

Oral: A existência de um plano ou desígnio unificador entre diversos crimes é suficiente para afastar o concurso material?

🔍 Conexões

Art. 69, CP; ficha 1 (AP 1.060/DF); distinção concurso material x crime continuado (subtema 5).

🔍 3.2 Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa: concurso material, sem consunção

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: REsp 2.198.744-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2025 (Info 860)

Sistemática: Caso isolado

🔍 Tese fixada / Decisão

A embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e a lesão corporal culposa daí decorrente configuram concurso material, por se tratar de delitos autônomos, com momentos consumativos distintos (o primeiro se consuma com a mera condução sob efeito de álcool, independentemente de resultado) e bens jurídicos diversos.

🔍 Resumo do caso

Discutiu-se se a lesão corporal culposa causada por motorista embriagado seria absorvida pelo crime de embriaguez ao volante (perigo abstrato). O STJ afastou a consunção, por se tratar de crimes com momentos consumativos e bens jurídicos distintos: o crime de perigo se consuma independentemente de resultado lesivo, enquanto o crime de dano exige resultado naturalístico. Ambos respondem, portanto, em concurso material.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que aplique a consunção entre crime de perigo abstrato e crime de dano decorrente do mesmo fato (incorreto, quando bens jurídicos e momentos consumativos são distintos).

Discursiva: Caso de acidente de trânsito causado por motorista embriagado, com vítima lesionada, exigindo a correta classificação como concurso material.

Oral: A lesão corporal culposa no trânsito é absorvida pelo crime de embriaguez ao volante?

🔍 Conexões

Art. 69, CP; arts. 306 e 303, CTB; ficha 10 (embriaguez + falta de habilitação).

🔍 3.3 Violação de domicílio e lesão corporal em violência doméstica: crimes autônomos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no AREsp 2.711.392-SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), j. 12/03/2025 (Info 846)

Sistemática: Caso isolado

🔍 Tese fixada / Decisão

Os crimes de violação de domicílio e de lesão corporal, cometidos em contexto de violência doméstica, devem ser tratados como autônomos, em concurso material, sem aplicação da consunção, por protegerem bens jurídicos distintos e não haver relação de meio a fim necessária entre eles.

🔍 Resumo do caso

O agressor invadiu a residência da vítima e, uma vez lá dentro, praticou lesões corporais em contexto de violência doméstica. A defesa sustentou que a invasão seria mero ato preparatório absorvido pela lesão (crime-fim). O STJ rejeitou a consunção, por entender que a invasão não era etapa normal e necessária para a lesão, tratando-se de crimes autônomos.

? Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate qualquer conduta antecedente como automaticamente absorvida pelo crime posterior mais grave (incorreto — a consunção exige relação de meio a fim necessária).

Discursiva: Caso de violência doméstica com invasão de domicílio, exigindo distinguir consunção de concurso material, e correta dosimetria pelo cúmulo material.

Oral: Quando se aplica a consunção entre dois crimes praticados em sequência, e quando se trata de concurso material?

? Conexões

Art. 69, CP; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); princípio da consunção (crime-meio x crime-fim).

? 3.4 Embriaguez ao volante + direção sem habilitação: concurso material, não formal

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no HC 749.440-SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), j. 23/08/2022 (Info 745)

Sistemática: Caso isolado

? Tese fixada / Decisão

Se o agente dirige veículo embriagado (art. 306, CTB) e sem habilitação (art. 309, CTB), no mesmo contexto fático, configura-se concurso material entre os dois delitos, e não concurso formal, por se tratar de núcleos típicos distintos, ainda que praticados na mesma condução.

? Resumo do caso

O agente foi flagrado dirigindo embriagado e sem carteira de habilitação. Discutiu-se se os dois crimes de trânsito, praticados na mesma ação de dirigir, configurariam concurso formal (uma conduta, dois resultados) ou concurso material. O STJ decidiu pelo concurso material, por se tratar de tipos penais com núcleos e bens jurídicos distintos, não bastando a simultaneidade temporal da conduta de dirigir para caracterizar unidade de ação em sentido técnico-penal.

? Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate a simultaneidade da conduta de dirigir como suficiente, por si só, para caracterizar concurso formal entre os crimes de trânsito (incorreto, segundo este precedente).

Discursiva: Caso de flagrante de trânsito com dupla infração simultânea (embriaguez + falta de habilitação), exigindo classificação correta do concurso de crimes.

Oral: A simples simultaneidade temporal entre duas condutas é suficiente para caracterizar concurso formal?

? Conexões

Art. 69 e art. 70, CP; arts. 306 e 309, CTB; ficha 8.

4. Concurso Formal Próprio e Impróprio (art. 70, CP)

? 4.1 Dolo eventual é compatível com desígnios autônomos (concurso formal impróprio)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no REsp 2.052.416-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/08/2025 (Info 860)

Sistemática: Caso isolado

? Tese fixada / Decisão

O dolo eventual é compatível com o reconhecimento de desígnios autônomos, justificando a aplicação do concurso formal impróprio (art. 70, caput, 2ª parte, CP), não sendo necessário dolo direto quanto a cada um dos resultados.

? Resumo do caso

Discutiu-se se os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio — cuja pena é somada (cúmulo material), e não apenas exasperada — exigiriam dolo direto quanto a cada resultado, ou se o dolo eventual bastaria. O STJ decidiu que sim, o dolo eventual é suficiente, pois o que caracteriza os desígnios autônomos é a autonomia da vontade em relação a cada resultado, presente tanto no dolo direto quanto no eventual.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que exija dolo direto para caracterizar o concurso formal impróprio, excluindo o dolo eventual (posição incorreta, superada por este e pelo precedente da ficha seguinte).

Discursiva: Caso de agente que, com uma conduta, assume o risco de produzir múltiplos resultados lesivos distintos (dolo eventual quanto a cada um), exigindo a classificação como concurso formal impróprio.

Oral: Os desígnios autônomos do concurso formal impróprio exigem dolo direto quanto a cada resultado, ou o dolo eventual também basta?

🔍 Conexões

Art. 70, caput, 2ª parte, CP; ficha seguinte (mesma tese, precedente anterior).

🔍 4.2 Desígnios autônomos referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no AREsp 2.521.343-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/09/2024 (Info 827)

Sistemática: Caso isolado

🔍 Tese fixada / Decisão

Os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual, consolidando o entendimento de que não se exige dolo direto para a exasperação em cúmulo material das penas.

🔍 Resumo do caso

Precedente anterior ao da ficha 11, tratando do mesmo tema com idêntica conclusão: a existência de desígnios autônomos (vontade independente de produzir cada resultado) não pressupõe dolo direto, bastando o dolo eventual, para fins de aplicação do concurso formal impróprio e cúmulo material das penas.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Ver ficha anterior — mesmo padrão de armadilha (exigir dolo direto).

Discursiva: Ver ficha anterior.

Oral: Este precedente antecede o de 2025 sobre o mesmo tema; qual a relação entre ambos?

🔍 Conexões

Art. 70, caput, 2ª parte, CP; ficha anterior (precedente mais recente, 2025, sobre o mesmo tema).

🔍 4.3 Subtraído um só patrimônio, pluralidade de vítimas de violência não impede crime único

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção

Processo/Relator/Data: AgRg no AREsp 2.119.185-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13/09/2023 (Info 789)

Sistemática: Uniformização de jurisprudência (3ª Seção)

🔍 Tese fixada / Decisão

Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas de violência ou grave ameaça não impede o reconhecimento de crime único de roubo ou latrocínio, afastando-se o concurso formal.

🔍 Resumo do caso

A 3ª Seção uniformizou o entendimento sobre roubos com múltiplas vítimas de violência, mas subtração de um único patrimônio (v.g., roubo em estabelecimento comercial, com ameaça a vários funcionários e clientes, subtraindo apenas o caixa da empresa). Fixou-se que o critério determinante para a pluralidade de crimes patrimoniais não é o número de pessoas ameaçadas, mas o número de patrimônios efetivamente violados — sendo um só patrimônio, há crime único, ainda que múltiplas as vítimas de violência.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Armadilha clássica da FGV: tratar automaticamente a pluralidade de vítimas presentes na cena do roubo como concurso formal de crimes patrimoniais (incorreto quando subtraído um só patrimônio).

Discursiva: Caso de roubo a estabelecimento comercial com ameaça a múltiplos funcionários/clientes, mas subtração de um único patrimônio — reconhecer crime único, discutindo eventual concurso formal apenas quanto a crimes contra a pessoa autônomos (ex.: lesões individualizadas).

Oral: Em um roubo com múltiplas vítimas de violência, mas um único patrimônio subtraído, há concurso de crimes patrimoniais?

🔍 Conexões

Art. 70, CP; Súmula 610-STF (latrocínio consumado ainda que não consumada a subtração); distinção crime único x concurso formal em crimes patrimoniais.

🔍 4.4 Arma de fogo junto com droga: majorante do tráfico ou concurso de crimes autônomos (Tema 1.259)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção

Processo/Relator/Data: REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024 (Recurso Repetitivo — Tema 1.259) (Info 835)

Sistemática: Recurso Repetitivo (Tema 1.259)

🔍 Tese fixada / Decisão

Se a arma de fogo for usada exclusivamente para proteger o tráfico, ela apenas majora a pena do tráfico (art. 40, IV, Lei 11.343/2006), não configurando crime autônomo de posse/porte ilegal; se a arma também era usada para outras finalidades, o agente responde, em concurso, pelos dois crimes autônomos: tráfico e posse/porte ilegal de arma.

🔍 Resumo do caso

Fixado em recurso repetitivo, resolve controvérsia recorrente sobre apreensão de arma junto a drogas: nem sempre a posse da arma é mero instrumento do tráfico (crime único com majorante), podendo configurar crime autônomo em concurso quando demonstrada destinação diversa da simples proteção da atividade de tráfico. O critério é finalístico: a prova deve indicar a que se destinava efetivamente a arma.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate toda arma apreendida junto a drogas como automaticamente configuradora de concurso de crimes (incorreto — depende da finalidade comprovada), ou sempre mera majorante (também incorreto).

Discursiva: Caso de apreensão conjunta de droga e arma, exigindo investigar a finalidade da posse da arma para classificar corretamente entre majorante (crime único) e concurso de crimes autônomos.

Oral: A posse de arma junto com droga configura sempre concurso de crimes, sempre majorante, ou depende do caso concreto?

🔍 Conexões

Art. 40, IV, Lei 11.343/2006; Estatuto do Desarmamento; recurso repetitivo — vincula todos os órgãos do Judiciário (art. 927, III, CPC).

4.5 Cumulação das causas de aumento da continuidade delitiva e do concurso formal em crimes fiscais

Tribunal: STJ | Órgão: 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no REsp 2.018.231-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/10/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária)

Sistemática: Caso isolado

Tese fixada / Decisão

É possível a cumulação das causas de aumento de pena da continuidade delitiva (art. 71) e do concurso formal (art. 70) quando, em delitos fiscais, o agente, mediante uma conduta, sonega diversos tributos (concurso formal), reiterando essa conduta ao longo de certo período (continuidade), sem bis in idem.

Resumo do caso

Em crimes tributários, é comum que um único ato de sonegação atinja múltiplos tributos simultaneamente (concurso formal) e que esse ato se repita periodicamente (continuidade delitiva). O STJ confirmou ser possível cumular as duas causas de aumento, cada uma incidindo sobre sua própria base fática (uma conduta/múltiplos resultados; múltiplas condutas/mesmo padrão), sem violação ao ne bis in idem.

Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate a aplicação cumulativa de concurso formal e continuidade delitiva como bis in idem automático (incorreto, quando as bases fáticas de cada instituto são distintas).

Discursiva: Caso de sonegação fiscal reiterada, atingindo múltiplos tributos a cada declaração e repetida ao longo de meses, exigindo a correta aplicação cumulativa dos dois institutos.

Oral: É possível aplicar, simultaneamente, as causas de aumento do concurso formal e da continuidade delitiva ao mesmo agente?

Conexões

Art. 70 e art. 71, CP; crimes tributários (Lei 8.137/90); ficha 21 (situação análoga em crimes sexuais).

5. Crime Continuado (art. 71, CP)

5.1 Flexibilização excepcional do interstício de 30 dias entre as condutas

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo/Relator/Data: REsp 2.194.002-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/02/2026 (Info 880)

Sistemática: Caso isolado (precedente mais recente da matéria)

Tese fixada / Decisão

Admite-se, de maneira excepcional, a flexibilização do interstício temporal máximo de 30 dias entre as condutas para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, quando as peculiaridades do caso concreto evidenciarem ritmo contínuo e unidade de desígnios entre os crimes.

Resumo do caso

A jurisprudência tradicionalmente exige, como requisito objetivo da continuidade delitiva (Teoria Mista/Objetivo-Subjetiva), intervalo de até 30 dias entre as condutas, além de mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Neste julgado recente, o STJ reconheceu que esse parâmetro não é absoluto, admitindo, excepcionalmente, sua flexibilização quando o conjunto probatório indicar modus operandi contínuo e unidade de desígnio, ainda que o interregno entre alguns crimes tenha superado ligeiramente os 30 dias.

Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate o interstício de 30 dias como requisito absoluto e inflexível, cuja superação impede sempre a continuidade (posição relativizada por este precedente recente).

Discursiva: Caso de crimes seriados com intervalos ligeiramente superiores a 30 dias entre alguns eventos, mas identidade de modus operandi, exigindo avaliar a flexibilização excepcional do requisito temporal.

Oral: O interstício de até 30 dias entre as condutas é requisito absoluto para a continuidade delitiva?

🔍 Conexões

Art. 71, CP; Teoria Mista/Objetivo-Subjetiva (unidade de desígnios); tema de alta probabilidade de cobrança futura, dada a novidade do precedente (2026).

🔍 5.2 Súmula 659-STJ: fração de aumento conforme o número de infrações

Tribunal: STJ | **Órgão:** 3ª Seção

Processo/Relator/Data: Súmula 659-STJ, aprovada em 13/09/2023 (Info 787)

Sistemática: Súmula (enunciado sumular)

🔍 Tese fixada / Decisão

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos praticados: 1/6 para duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

🔍 Resumo do caso

A súmula consolidou, em critério objetivo e escalonado, a fração de aumento aplicável na continuidade delitiva simples (art. 71, caput, CP), tabelando o incremento conforme o número de crimes praticados em continuação. É o parâmetro numérico central para qualquer questão que envolva dosimetria de pena em crime continuado, indispensável memorizar para sentenças e questões objetivas.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Questões que troquem as frações correspondentes a cada número de infrações (ex.: atribuir 1/3 a duas infrações), exigindo memorização exata da tabela.

Discursiva: Sentença condenatória envolvendo múltiplos crimes em continuidade delitiva, exigindo a correta dosimetria da fração de aumento conforme o número de infrações reconhecidas.

Oral: Qual a fração de aumento aplicável na continuidade delitiva quando reconhecidas exatamente cinco infrações? E sete ou mais?

🔍 Conexões

Art. 71, caput, CP; ficha seguinte (fração máxima de 2/3, precedente que antecedeu a súmula).

🔍 5.3 Proporcionalidade da fração máxima de 2/3 para sete ou mais infrações (precedente pré-Súmula 659)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no REsp 1.945.790-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/09/2022 (Info 749)

Sistemática: Caso isolado (precedente que fundamentou a Súmula 659-STJ)

🔍 Tese fixada / Decisão

É proporcional a aplicação da fração máxima de 2/3 de aumento na hipótese de a conduta criminosa corresponder a sete ou mais infrações em continuidade delitiva.

🔍 Resumo do caso

Julgado anterior à edição da Súmula 659-STJ, que já fixava o entendimento de que, a partir de sete infrações em continuidade, aplica-se a fração máxima de aumento (2/3), sem necessidade de fundamentação adicional além da constatação do número de infrações — critério posteriormente sumulado.

❓ Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Ver ficha anterior (Súmula 659-STJ).

Discursiva: Ver ficha anterior.

Oral: Este precedente é anterior à Súmula 659-STJ; qual a relação entre os dois?

❓ Conexões

Ficha anterior (Súmula 659-STJ, que consolidou este entendimento).

❓ 5.4 Continuidade delitiva não garante, por si só, redução da pena de cúmulo material

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no HC 301.882-RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/04/2022 (Info 734)

Sistemática: Caso isolado

❓ Tese fixada / Decisão

O reconhecimento da continuidade delitiva não importa na obrigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material, pois a fração de aumento pode elevar a pena do delito mais grave em até o triplo, nos termos do art. 71, parágrafo único, in fine, CP (crime continuado específico).

❓ Resumo do caso

Discutiu-se se o reconhecimento superveniente da continuidade delitiva, substituindo o cúmulo material anteriormente aplicado, beneficiaria necessariamente o réu com pena menor. O STJ esclareceu que não há garantia automática de redução: no crime continuado específico (crimes dolosos, com violência ou grave ameaça, contra vítimas diferentes), a fração de aumento pode chegar ao triplo da pena do crime mais grave, podendo, a depender do número de crimes e das penas envolvidas, superar o resultado do cúmulo material simples.

❓ Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate o reconhecimento da continuidade delitiva como sempre mais benéfico ao réu do que o cúmulo material (incorreto — depende do cálculo concreto).

Discursiva: Caso de revisão criminal em que se pleiteia o reconhecimento de continuidade específica, exigindo calcular e comparar cúmulo material x continuidade específica antes de decidir pelo instituto mais benéfico.

Oral: O reconhecimento da continuidade delitiva é sempre mais benéfico ao réu do que o cúmulo material das penas?

❓ Conexões

Art. 71, parágrafo único, CP (crime continuado específico); Súmula 605-STF (superada — não mais se admite a vedação da continuidade específica em crimes contra a vida, após a Lei 7.209/1984).

❓ 5.5 Não incide a continuidade delitiva específica no estupro com violência presumida sem os demais requisitos objetivos

Tribunal: STJ | **Órgão:** 5ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no AREsp 2.165.385-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/09/2023 (Info 786)

Sistemática: Caso isolado

❓ Tese fixada / Decisão

Não incide a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP) nos crimes de estupro praticados mediante violência presumida (estupro de vulnerável), quando ausentes os demais requisitos objetivos gerais da continuidade, além da mera repetição da conduta.

❓ Resumo do caso

O STJ analisou hipótese de reiterados abusos sexuais contra vítima vulnerável, afastando a aplicação automática do crime continuado específico apenas pela repetição de condutas contra a mesma vítima, exigindo também a demonstração dos requisitos objetivos gerais (Teoria Mista), sob pena de converter a reiteração criminosa em benefício automático e indevido.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que trate a mera repetição de abusos contra a mesma vítima vulnerável como suficiente, por si só, para a continuidade delitiva, dispensando os requisitos objetivos gerais (incorreto).

Discursiva: Caso de reiterados abusos sexuais contra a mesma vítima vulnerável ao longo de período extenso, exigindo avaliar a presença dos requisitos objetivos da continuidade, e não apenas presumi-la pela repetição.

Oral: A simples repetição de crimes sexuais contra a mesma vítima basta para caracterizar a continuidade delitiva?

🔍 Conexões

Art. 71, parágrafo único, CP; ficha seguinte (fração de aumento quando indeterminado o número de infrações); Súmula 605-STF (superada).

🔍 5.6 Número indeterminado de infrações em crime continuado sexual: aplica-se a fração máxima de 2/3

Tribunal: STJ | **Órgão:** 6ª Turma

Processo/Relator/Data: REsp 1.932.618-RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDF), j. 08/08/2023 (Info 782)

Sistemática: Caso isolado

🔍 Tese fixada / Decisão

Nos casos de estupro de vulnerável em continuidade delitiva em que não seja possível precisar o número exato de infrações — por os crimes terem ocorrido ao longo de longo período —, deve-se aplicar a causa de aumento no patamar máximo de 2/3, por analogia ao critério da Súmula 659-STJ para hipóteses de sete ou mais infrações.

🔍 Resumo do caso

Em crimes sexuais contra vulnerável praticados de forma reiterada e prolongada, é frequente ser impossível precisar o número exato de episódios criminosos. O STJ decidiu que, nessa situação de incerteza, deve-se presumir o número mais elevado de infrações para fins de dosimetria, aplicando a fração máxima de aumento (2/3), evitando que a imprecisão beneficie indevidamente o agressor.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que sustente a aplicação da fração mínima (1/6) sempre que não haja certeza do número de infrações (incorreto — aplica-se a fração máxima).

Discursiva: Caso de abusos sexuais contra vulnerável ao longo de anos, sem possibilidade de precisar o número exato de episódios, exigindo a correta fixação da fração de aumento.

Oral: Como se fixa a fração de aumento da continuidade delitiva quando não é possível determinar precisamente o número de infrações cometidas?

🔍 Conexões

Art. 71, CP; Súmula 659-STJ; ficha anterior (requisitos objetivos da continuidade em crimes sexuais).

6. Regras Especiais: Aberratio Ictus e Limite de Cumprimento de Penas (arts. 73 e 75, CP)

🔍 6.1 Aberratio ictus com unidade simples: crime único contra a vítima pretendida

Tribunal: STJ | Órgão: 6ª Turma

Processo/Relator/Data: AgRg no REsp 2.167.600-RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), j. 21/05/2025 (Info 855)

Sistemática: Caso isolado

🔍 Tese fixada / Decisão

Na aberratio ictus (erro na execução) com unidade simples — em que apenas a pessoa diversa da pretendida é atingida —, o agente responde pelo crime contra a vítima que pretendia ofender (teoria da equivalência), não se configurando crime autônomo em relação ao terceiro atingido, sob pena de bis in idem.

🔍 Resumo do caso

Caso de disparos contra policiais em que, por erro de execução, um dos tiros atingiu um civil, que sobreviveu. O STJ excluiu a imputação de crime autônomo contra o terceiro, aplicando a teoria da equivalência (art. 73, 1ª parte, CP): o agente responde como se tivesse atingido a vítima originalmente visada. Distingue-se esta hipótese (unidade simples, resultado único) da aberratio ictus com unidade complexa/resultado duplo, em que, atingidos vítima pretendida e terceiro, aplica-se o concurso formal próprio (art. 70, caput, 1ª parte, CP), com pena aumentada de 1/6 até metade. [VERIFICAR] Há controvérsia doutrinária/jurisprudencial quanto ao resultado duplo quando o terceiro sofre resultado mais grave que o pretendido para a vítima principal: a posição tradicional reconhece dolo quanto à vítima visada e culpa (ou preterdolo) quanto ao terceiro; precedentes de Turmas do STJ, referidos em material de estudo mas não confirmados diretamente na base consultada nesta curadoria, sustentaram, em casos específicos, a transferência do dolo também ao resultado do terceiro — tese isolada e não pacificada, que convive com a orientação tradicional aqui adotada em 2025.

🔍 Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Alternativa que confunda unidade simples (resultado único, sem concurso) com unidade complexa/resultado duplo (concurso formal); ou que ignore a controvérsia sobre a natureza dolosa ou culposa do resultado sofrido pelo terceiro na hipótese de resultado duplo.

Discursiva: Caso de tentativa de homicídio com erro de execução atingindo terceiro (unidade simples) — excluir o crime autônomo contra o terceiro pela teoria da equivalência; em variante com resultado duplo, identificar o concurso formal próprio e discutir se o resultado do terceiro é doloso ou culposos.

Oral: Diferencie a aberratio ictus com unidade simples da aberratio ictus com unidade complexa (resultado duplo), quanto às suas consequências jurídico-penais.

🔍 Conexões

Art. 73, CP; art. 70, caput, 1ª parte, CP (concurso formal próprio); art. 74, CP (aberratio criminis, instituto correlato); tema testado em caso FGV (envenenamento com erro de execução), no qual o gabarito oficial adotou a orientação tradicional (culpa quanto ao terceiro atingido), e não a tese "polêmica" de transferência do dolo.

🔍 6.2 Limite de cumprimento de pena: de 30 para 40 anos (Lei 13.964/2019) e a Súmula 715-STF

Tribunal: STF | Órgão: Plenário (Súmula)

Processo/Relator/Data: Súmula 715-STF; alteração legislativa do art. 75, CP, pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)

Sistemática: Súmula com atualização legislativa superveniente

🔍 Tese fixada / Decisão

A pena unificada para atender ao limite máximo de cumprimento de pena (art. 75, CP) não é considerada para a concessão de outros benefícios da execução penal, como o livramento condicional, o indulto e a comutação, que devem ser calculados sobre o total das penas somadas, e não sobre o limite unificado.

🔍 Resumo do caso

[VERIFICAR — atenção à atualização legislativa] O texto da Súmula 715-STF menciona o limite de "30 anos", redação compatível com a versão original do art. 75, CP. A Lei 13.964/2019 alterou esse limite máximo para 40 anos, aplicável apenas a fatos praticados a partir de 23/01/2020, por força da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A regra dogmática

da súmula — de que a unificação para o limite máximo não é considerada para outros benefícios executórios — permanece válida e plenamente aplicável, independentemente do número de anos (30 ou 40) vigente no caso concreto.

? Como pode ser cobrado em prova

Objetiva: Questões que testem se o candidato sabe que o limite atual é de 40 anos (não mais 30) para fatos posteriores a 23/01/2020, mantendo-se 30 anos para fatos anteriores; ou que testem a regra de que o benefício da execução não considera o limite unificado, mas o total das penas.

Discursiva: Caso de execução penal envolvendo condenado por múltiplos crimes anteriores e posteriores a 23/01/2020, exigindo aplicar o limite correto (30 ou 40 anos, conforme a data de cada fato) e a correta base de cálculo dos benefícios executórios.

Oral: Qual é hoje o limite máximo de cumprimento de pena no Brasil? A partir de quando esse novo limite passou a vigor, e para quais fatos?

? Conexões

Art. 75, CP; Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime); art. 111, LEP; Súmula 605-STF (superada, ficha do subtema 5).

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos dez julgados/temas com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura FGV, dentre os selecionados nesta curadoria, com justificativa breve.

1º Súmula 659-STJ — fração de aumento na continuidade delitiva conforme o número de infrações

É o parâmetro numérico mais cobrável de toda a matéria: qualquer sentença ou questão objetiva sobre dosimetria em crime continuado depende do domínio exato desta tabela (1/6 a 2/3).

2º EAREsp 1.322.867-SP — comunicabilidade da paga ou promessa de recompensa ao mandante do homicídio

Uniformização recente (3ª Seção) sobre tema clássico de comunicabilidade de elementares (art. 30), com alto potencial de cobrança em casos de mandante x executor.

3º AgRg no AREsp 2.119.185-RS — subtraído um só patrimônio, pluralidade de vítimas não impede crime único

Uniformização da 3ª Seção sobre a armadilha mais recorrente em roubo/latrocínio com múltiplas vítimas — item citado no material FGV como padrão de "storytelling" das provas.

4º REsp 1.994.424-RS / REsp 2.000.953-RS — Tema 1.259 (repetitivo): arma de fogo e tráfico

Recurso repetitivo, de aplicação vinculante, sobre critério finalístico para diferenciar majorante de concurso de crimes — item de altíssima incidência prática.

5º AgRg no REsp 2.052.416-SC — dolo eventual é compatível com desígnios autônomos

Consolida entendimento recente sobre elemento subjetivo do concurso formal impróprio, tema historicamente controvertido e testável em pegadinhas objetivas.

6º AgRg no REsp 2.167.600-RS — aberratio ictus com unidade simples

Corresponde exatamente ao padrão de caso hipotético mais utilizado pela FGV (erro na execução com terceiro atingido), com nuance da controvérsia sobre resultado duplo.

7º REsp 2.194.002-MS — flexibilização excepcional do interstício de 30 dias na continuidade delitiva

Precedente mais recente da curadoria (fev/2026): altíssima probabilidade de cobrança futura por ser novidade ainda pouco explorada em provas anteriores.

8º AgRg no HC 301.882-RJ — continuidade delitiva não garante redução da pena de cúmulo material

Contraintuitivo e, por isso, item clássico de pegadinha: exige cálculo comparativo entre os dois institutos antes de aplicar o mais benéfico.

9º Súmula 715-STF — limite de cumprimento de pena, atualizado de 30 para 40 anos (Lei 13.964/2019)

Tema de desatualização normativa clássico: testa se o candidato sabe aplicar a súmula com a devida atualização legislativa e a irretroatividade da lei mais gravosa.

10º AP 1.060/DF — atos de 8/1/2023: coautoria coletiva e concurso material em crimes multitudinários

Julgado de repercussão nacional que ilustra, em caso concreto e didático, a aplicação simultânea da teoria da coautoria por adesão e do concurso material de crimes.

ÍNDICE NAVEGÁVEL DE JULGADOS

Lista completa dos julgados/temas desta curadoria, organizados por subtema, com hiperlink interno (Ctrl+clique) para a respectiva ficha.

1. Concurso de Pessoas — Autoria, Coautoria e Elemento Subjetivo (art. 29, caput, CP)

- [1.1 Atos de 8/1/2023: competência do STF, crimes multitudinários, coautoria coletiva e concurso material](#) (STF)
- [1.2 Gestão fraudulenta e concurso de pessoas: exige-se prova do dolo de concorrer](#) (STJ)
- [1.3 Autoria intelectual do tráfico: quem coordena a operação sem tocar na droga](#) (STJ)
- [1.4 Crime de porte/transporte de arma admite participação de terceiro](#) (STJ)

2. Concurso de Pessoas — Comunicabilidade de Elementares e Circunstâncias (art. 30, CP)

- [2.1 Paga ou promessa de recompensa comunica-se ao mandante do homicídio](#) (STJ)
- [2.2 Comunicabilidade da qualificadora objetiva da receptação ao corréu não comerciante](#) (STJ)

3. Concurso Material de Crimes (art. 69, CP)

- [3.1 Condenação nos atos golpistas: pluralidade de crimes autônomos em concurso material](#) (STF)
- [3.2 Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa: concurso material, sem consunção](#) (STJ)
- [3.3 Violação de domicílio e lesão corporal em violência doméstica: crimes autônomos](#) (STJ)
- [3.4 Embriaguez ao volante + direção sem habilitação: concurso material, não formal](#) (STJ)

4. Concurso Formal Próprio e Impróprio (art. 70, CP)

- [4.1 Dolo eventual é compatível com desígnios autônomos \(concurso formal impróprio\)](#) (STJ)
- [4.2 Desígnios autônomos referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual](#) (STJ)
- [4.3 Subtraído um só patrimônio, pluralidade de vítimas de violência não impede crime único](#) (STJ)
- [4.4 Arma de fogo junto com droga: majorante do tráfico ou concurso de crimes autônomos \(Tema 1.259\)](#) (STJ)
- [4.5 Cumulação das causas de aumento da continuidade delitiva e do concurso formal em crimes fiscais](#) (STJ)

5. Crime Continuado (art. 71, CP)

- [5.1 Flexibilização excepcional do interstício de 30 dias entre as condutas](#) (STJ)
- [5.2 Súmula 659-STJ: fração de aumento conforme o número de infrações](#) (STJ)
- [5.3 Proporcionalidade da fração máxima de 2/3 para sete ou mais infrações \(precedente pré-Súmula 659\)](#) (STJ)
- [5.4 Continuidade delitiva não garante, por si só, redução da pena de cúmulo material](#) (STJ)
- [5.5 Não incide a continuidade delitiva específica no estupro com violência presumida sem os demais requisitos objetivos](#) (STJ)
- [5.6 Número indeterminado de infrações em crime continuado sexual: aplica-se a fração máxima de 2/3](#) (STJ)

6. Regras Especiais: Aberratio Ictus e Limite de Cumprimento de Penas (arts. 73 e 75, CP)

- [6.1 Aberratio ictus com unidade simples: crime único contra a vítima pretendida](#) (STJ)
- [6.2 Limite de cumprimento de pena: de 30 para 40 anos \(Lei 13.964/2019\) e a Súmula 715-STF](#) (STF)